訴願 — 主題式考古題整理

> 涵蓋範圍：訴願之合法要件、訴願管轄、訴願期間、訴願決定之類型、訴願與其他救濟途徑之關係
> 資料來源：108～114年司律一試行政法考古題

壹、訴願之合法要件

一、110年第24題（原第43題）

有關訴願案件合法要件之敘述，下列何者正確？

(A) 公法人不得作為訴願人提起訴願
(B) 人民不服課稅處分，得放棄復查程序，直接提起訴願
(C) 人民提起訴願後，即使原處分機關自行撤銷系爭行政處分，訴願管轄機關仍得繼續就本案為實體之審理
(D) 行政機關作出沒入並銷毀某產品之行政處分，若該產品已經銷毀完畢，當事人不得就本案提起撤銷訴願

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	公法人亦得作為訴願人提起訴願（如地方自治團體對上級監督處分不服）
(B)	✗	不服課稅處分，依稅捐稽徵法應先經**復查**程序，不得跳過直接訴願
(C)	✗	原處分已撤銷，訴願標的消滅，訴願管轄機關應為**訴願不受理**決定
(D)	☑ 正確	產品已銷毀完畢，沒入處分之執行已不可回復，無**權利保護必要**，不得提起撤銷訴願

貳、訴願管轄

一、108年第27題（原第47題）

下列何者非屬相當於訴願程序之制度？

(A) 義務人不服具有處分性質之行政執行命令所提起之聲明異議程序
(B) 會計師不服懲戒處分所提起之覆審程序
(C) 律師不服懲戒處分所提起之覆審程序
(D) 公務人員不服年終考績丙等所提起之復審程序

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	相當於訴願	行政執行之聲明異議為相當於訴願之程序，異議後得逕提行政訴訟
(B)	相當於訴願	會計師懲戒覆審為相當於訴願之程序
(C)	☑ 非相當於訴願	律師懲戒覆審為**司法性質**之程序，相當於初審法院裁判，非相當於訴願
(D)	相當於訴願	公務人員復審為相當於訴願之程序（公務人員保障法）

二、109年第30題（原第50題）

甲財團法人受乙機關委託辦理補助事項。甲以自己名義對丙作成否准其申請補助之行政處分，丙不服，提起訴願。依訴願法規定，訴願之管轄機關為何？

(A) 甲財團法人
(B) 乙機關
(C) 甲財團法人之主管機關
(D) 甲財團法人之設立機關

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲財團法人為受託行使公權力者，非訴願管轄機關
(B)	☑ 正確	依訴願法§10，受委託行使公權力者以自己名義作成處分，以**委託機關**為訴願管轄機關
(C)	✗	甲之主管機關非屬訴願法所定之管轄機關
(D)	✗	甲之設立機關非屬訴願法所定之管轄機關

> [!NOTE]
> **重點整理（受委託行使公權力之訴願管轄）：**
>
> - 依訴願法§10：受委託行使公權力之團體或個人，以**委託機關**為訴願管轄機關
> - 以自己名義作成行政處分 → 訴願向委託機關提起

三、112年第28題（原第48題）

下列何者非屬訴願程序或相當於訴願之程序？

(A) 不服經濟部之處分，向行政院提起之訴願
(B) 不服公務人員保障暨培訓委員會之處分，向考試院提起之訴願
(C) 不服律師懲戒委員會之懲戒決議，向律師懲戒覆審委員會提起之覆審
(D) 不服會計師懲戒委員會之懲戒決議，向會計師懲戒覆審委員會提起之覆審

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	訴願程序	向上級機關行政院提起訴願，典型訴願
(B)	訴願程序	向考試院提起訴願
(C)	☑ 非訴願	律師懲戒覆審為**司法性質**之程序，非相當於訴願之程序。依律師法，對覆審決議不服得提行政訴訟
(D)	相當於訴願	會計師懲戒覆審為相當於訴願之程序

四、113年第48題

下列何種行為不相當於訴願之決定？

(A) 公務人員保障暨培訓委員會之復審決定
(B) 政府採購申訴審議委員會審議判斷
(C) 犯罪被害人補償覆審會之覆議決定
(D) 律師懲戒覆審委員會之覆審決定

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	相當於訴願	公務人員保障法之復審相當於訴願
(B)	相當於訴願	政府採購法之申訴審議相當於訴願
(C)	相當於訴願	犯罪被害人補償覆審決定相當於訴願
(D)	☑ 非相當於訴願	律師懲戒覆審為**司法性質**之程序，相當於初審法院裁判，非相當於訴願（連續兩年出題）

> [!NOTE]
> **重點整理（相當於訴願程序）：**
>
> - ☑ 公保會復審、政府採購申訴審議、會計師懲戒覆審、犯罪被害人補償覆審
> - ✗ 律師懲戒覆審（司法性質，非相當於訴願）

參、訴願決定之效力

一、111年第29題（原第48題）

對依法裁處行政罰之行政處分提起訴願，於訴願程序中因所依據之行政法規被憲法法庭宣告違憲，並自裁判公布之日起不予適用。關於訴願機關之處理，下列敘述何者正確？

(A) 撤銷原處分
(B) 認定原處分無效
(C) 廢止原處分
(D) 因法律不溯及既往，故維持原處分

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	原處分所依據之法規經宣告違憲而不予適用，原處分因欠缺法律依據而成為**違法**，訴願機關應**撤銷**原處分
(B)	✗	法規嗣後違憲不等於處分自始無效
(C)	✗	廢止適用於合法處分事後有廢止事由之情形，非本例

(D) ✗ 法規經違憲宣告不予適用，正在爭訟中之案件應受其利益

二、111年第31題（原第50題）

A市政府公告委任所屬環境保護局就違反水污染防治法事件為裁罰。甲違反水污染防治法，遭A市政府環境保護局科處罰鍰新臺幣100萬元。甲依法提起訴願，訴願管轄機關認為該處分有違比例原則，訴願決定將罰鍰額度變更為新臺幣50萬元。甲收受訴願決定書後仍表不服，如欲提起行政訴訟，應以何機關為被告？

(A) A市政府
(B) A市政府環境保護局
(C) 以A市政府環境保護局及A市政府為共同被告
(D) 行政院環境保護署

答案：(A)（後更正A或B均給分）

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	訴願決定變更原處分，依行訴法§24，就訴願決定**不利部分**不服，以**原處分機關**為被告。委任後原處分機關之認定，涉及A市政府或環保局之爭議
(B)	☑	環保局受委任行使裁罰權，亦可認為原處分機關
(C)	✗	無共同被告之適用
(D)	✗	中央環保署非原處分機關

肆、訴願前置

一、110年第30題（原第49題）

下列何者，當事人提起行政訴訟前應經訴願程序？

(A) 交通裁決事件之撤銷訴訟
(B) 針對曾經聽證程序之行政處分提起撤銷訴訟
(C) 行政處分違法確認訴訟
(D) 不服課稅行政處分所提起之撤銷訴訟

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	交通裁決事件免經訴願，逕向地方法院行政訴訟庭起訴
(B)	✗	經聽證程序之行政處分免除訴願（行程法§109）
(C)	✗	確認訴訟不以經訴願為要件
(D)	☑ 正確	不服課稅處分，應先經**復查**（相當先行程序），再經**訴願**，方得提起撤銷訴訟

伍、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	108	109	110	111	112	113	114	合計
訴願合法要件			1					1
訴願管轄/相當程序	1	1			1	1		4
訴願決定效力				2				2
訴願前置			1					1
合計	**1**	**1**	**2**	**2**	**1**	**1**	**0**	**8**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
公法人得提訴願	地方自治團體得作為訴願人
課稅處分	應先經復查→再訴願→始得行政訴訟
交通裁決	免經訴願→逕提行政訴訟
經聽證之處分	免除訴願→逕提行政訴訟
律師懲戒覆審	司法性質，非相當於訴願（重複出題2年）
復審/申訴審議	相當於訴願之程序
法規違憲	訴願中法規違憲→撤銷原處分
訴願變更被告	就不利部分不服→以原處分機關為被告

受委託行使公權力 以委託機關為訴願管轄機關（訴願法§10）
行政執行聲明異議 為相當於訴願之程序，異議後得逕提行政訴訟

資料來源： 108–114 年司律一試行政法考古題
最後更新： 2026-06-19